MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo entre la Nación y las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Chaco para la terminación de acueductos (Gran Rosario, Biprovincial Santa Fe–Córdoba y Segundo Acueducto del Interior del Chaco)

Compromete el aporte nacional plurianual para la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario y asegura los fondos para terminar el Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba y el Segundo Acueducto del Interior del Chaco, con ejecutor, responsable de operación y mantenimiento, desembolsos contra avance certificado y publicación de cada obra.

Propuesta 35: Terminar las obras paradas
Cuándo: Fase I · año 1 (después del relevamiento del decreto «Decreto de relevamiento y reactivación de las obras energéticas e hídricas paradas»)
Trámite: Convenio entre la Nación y las provincias. Por comprometer gasto plurianual, la Nación lo somete a ratificación por ley del Congreso (mayoría simple, cámara de origen indistinta); cada provincia, a su Legislatura.

CONSIDERANDO:

Que el presente Acuerdo se celebra entre el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del ministerio con competencia en obras públicas, y las PROVINCIAS DE SANTA FE, DE CÓRDOBA y DEL CHACO, representadas por sus Gobernadores, en adelante "las partes".

Que la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, con toma en el río Paraná en Granadero Baigorria, proveería agua potable a cientos de miles de habitantes de Rosario, Funes y Villa Gobernador Gálvez, y que su ejecución lleva décadas de demora.

Que el Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba, con toma en Coronda, y el Segundo Acueducto del Interior del Chaco se encuentran en ejecución con avances parciales y requieren asegurar el financiamiento para su terminación.

Que una obra detenida pierde lo invertido por deterioro y demora el beneficio de la población, por lo que la reanudación debe contar con financiamiento asegurado y cronograma plurianual, conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156.

Que el Estado nacional ordenó relevar y priorizar las obras hídricas paradas con proyecto ejecutivo, y que estas obras integran la lista de arranque de ese relevamiento.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

Capítulo I – Disposiciones comunes

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto asegurar el financiamiento y la ejecución de: a) la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, en la Provincia de Santa Fe; b) la terminación del Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba; y c) la terminación del Segundo Acueducto del Interior del Chaco. Cada obligación referida a una obra vincula al Estado nacional y a la provincia o provincias en cuyo territorio se ejecuta.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Anexos por obra. Para cada obra, las partes involucradas suscribirán dentro de los SESENTA (60) días de la firma un anexo técnico y financiero que fijará el costo actualizado para terminarla, el aporte de cada parte en monto y porcentaje, el cronograma de desembolsos, el ejecutor, el responsable de la operación y el mantenimiento, y los hitos de avance. Los anexos forman parte integrante del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Aporte nacional. El Estado nacional aportará los montos que fije cada anexo con los créditos del cupo de inversión en obras del marco fiscal vigente y, cuando corresponda, con crédito de organismos multilaterales destinado a obras. El aporte para ejercicios futuros se incluirá en la programación plurianual del proyecto de ley de presupuesto, conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156. Ninguna obra se licitará ni se reanudará sin que su financiamiento esté asegurado hasta la terminación.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Préstamos vigentes. Los aportes de este Acuerdo complementan los contratos de préstamo vigentes que financian las obras, sin modificarlos, entre ellos, para el Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba, el Contrato de Préstamo N° 1064 con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (Fase 1, Bloque A) y el Contrato de Préstamo N° 01/810 con el Fondo Saudita para el Desarrollo (Fase 1, Bloques B y C), garantizados por el Estado nacional conforme a los Decretos N° 533/2022 y N° 874/2024. Las partes asegurarán la contrapartida local que esos contratos exijan.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Desembolsos. Los desembolsos nacionales se liberarán contra el avance de obra certificado y la acreditación de la contrapartida provincial correspondiente a cada período, según el cronograma del anexo.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Usuarios ancla. Las partes procurarán que las obras que sirvan a usos industriales cuenten con contratos de agua de largo plazo con los usuarios industriales de la traza, cuyos aportes se aplicarán a la financiación de la obra.

Capítulo II – Obligaciones por obra

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Acueducto Gran Rosario. La Provincia de Santa Fe ejecutará la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario como comitente, con el aporte nacional que fije el anexo, y tendrá a su cargo, por sí o por su prestadora, la operación y el mantenimiento. La Provincia aportará el proyecto ejecutivo actualizado y la coordinación con la primera etapa en ejecución.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba. El Estado nacional y las Provincias de Santa Fe y de Córdoba asegurarán los fondos para terminar el Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba conforme al anexo respectivo, que fijará el ejecutor de cada tramo y el responsable de la operación y el mantenimiento en cada provincia.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Segundo Acueducto del Interior del Chaco. El Estado nacional y la Provincia del Chaco asegurarán los fondos para terminar el Segundo Acueducto del Interior del Chaco conforme al anexo respectivo, que fijará el ejecutor y la transferencia de la operación y el mantenimiento a la Provincia al recibirse la obra.

Capítulo III – Seguimiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Publicación. Las partes publicarán cada convocatoria, adjudicación, contrato, certificado de avance y pago de las obras comprendidas en el sistema de compras públicas abiertas que corresponda a cada jurisdicción, y el avance físico y financiero de cada obra con periodicidad mensual.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Comisión de seguimiento. Créase una comisión de seguimiento integrada por un representante de cada parte, que se reunirá al menos cada tres meses, verificará el cumplimiento de los cronogramas y publicará sus actas.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Incumplimiento. Si una parte no acredita su aporte en el plazo del cronograma, la comisión de seguimiento la intimará a regularizarlo dentro de los SESENTA (60) días. Persistiendo el incumplimiento, las demás partes podrán suspender sus desembolsos para la obra afectada, sin perjuicio de las obras ya certificadas.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma en todo lo que no requiera ratificación y, en lo demás, desde su ratificación por las partes, y hasta la recepción definitiva de las obras comprendidas.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Acuerdo. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Ratificación. El Estado nacional someterá el presente Acuerdo a la aprobación del Congreso de la Nación, por comprometer créditos de ejercicios futuros, en la ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura o en su actualización. Cada provincia lo someterá a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución. El Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial y en los boletines oficiales provinciales.
